

1500059-98.2021.8.26.0608

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2034949/2021 - 03º D.P. FRANCA, 16083688 - 03º D.P. FRANCA, 85/21/324 - 03º D.P. FRANCA, 2034949 - 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500059-98.2021.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500059-98.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2034949/2021 - 03º D.P. FRANCA, 16083688 - 03º D.P. FRANCA, 85/21/324 - 03º D.P. FRANCA, 2034949 - 03º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLO DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

Jean Carlo de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, segundo a denúncia, em 05/02/2021, por volta das 15h, na rua José Joaquim da Rocha, nº 6110, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo e guardava 83 porções de cocaína, pesando 96,55g, visando o comércio com terceiro ou qualquer outra forma de disseminação,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais civis receberam informação anônima de que o réu promovia o tráfico de cocaína em sua residência, na rua José Joaquim da Rocha, nº 6110.

Realizadas campanhas, observaram que o réu mantinha contato com diversas pessoas, aparentemente usuárias, e entravam e saíam do imóvel. Na data dos fatos, o réu saiu com veículo e, seguido pelos policiais, foi abordado quando parou próximo a um posto de combustíveis e houve a apreensão, em suas vestes, de 13 porções de cocaína embaladas individualmente e R\$ 952,00, em dinheiro. O réu admitiu que pretendia comercializar cada porção pelo valor de R\$50,00 e indicou que havia mais droga em sua residência, onde os policiais encontraram, no lixo do banheiro, 60 porções de cocaína embaladas da mesma forma que as apreendidas em poder dele, além de dez porções da mesma droga, em tamanho maior.

Citado o réu (pág. 162), apresentou resposta à acusação (págs. 165/173) e a denúncia foi recebida (págs. 181/182).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 201).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas a materialidade e a autoria (págs. 204/209).

A defesa, por sua vez, pleiteou absolvição e, alternativamente, o reconhecimento das atenuantes previstas nos arts. 65 e 66 do Código Penal (págs. 213/225).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/02), pelo boletim de ocorrência (págs. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 8/9) e pelos laudos de exame químico toxicológico (págs. 17/20 e 21/24), que evidenciam a existência da substância entorpecente (Erythoxylon coca L - na forma de cocaína), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, na fase policial, admitiu a venda de cocaína pelo valor de R\$50,00 cada papelote e afirmou que havia começado a traficar no dia anterior, por necessidade financeira decorrente da pandemia. Confirmou que, durante a abordagem, foram encontradas em sua posse 13 porções de cocaína e levou os policiais até sua residência onde estava o restante da droga. Em juízo, confessou que pegou a droga para vender dois dias antes da apreensão, para pagamento posterior, mas não chegou a vender nenhuma porção porque não tinha clientes. Relatou que saiu de casa com a droga apreendida com a intenção de encontrar algum comprador e justificou o fluxo de pessoas na porta de sua casa porque vendia porções de comida, e que o dinheiro apreendido foi emprestado por sua sogra. Disse aos policiais que o valor de cada porção de droga era de R\$ 50,00, mas não chegou a vender.

O policial civil Kauzio relatou que havia informações de venda de droga pelo réu e, realizadas campanhas, foi verificado o fluxo de pessoas na residência dele e que o acusado lhes entregava alguma coisa. Afirmou que o réu foi abordado em um posto de combustíveis e foram encontradas com ele 13 porções de cocaína, quando ele confessou a venda e ainda indicou que havia mais droga em sua casa, o que se confirmou com a apreensão do restante em um cesto de lixo no banheiro. Relatou que foi encontrada uma quantia em dinheiro com ele, mas não se recorda onde, nem se foi esclarecida a origem, e também não foi apurado se ele trabalhava ou mesmo que tenha afirmado algo a respeito. O réu mencionou que vendia as porções por R\$ 50,00, o que era compatível com as notas apreendidas. Não se recorda se havia mandado de busca para o local, disse que o réu foi colaborativo, confessando a venda e inclusive o valor, além de indicar onde estava o entorpecente em sua casa.

O policial civil Guilherme relatou que foi chamado apenas para o apoio no dia da apreensão e confirmou a versão do policial Kauzio sobre a apreensão da droga e do dinheiro, inclusive quanto à confissão do acusado.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos

policiais civis, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Diante das provas colhidas, restou comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas, pois, durante a abordagem, o réu trazia consigo 13 porções de cocaína além de 60 porções apreendidas em sua residência, acondicionadas de forma idêntica e individualmente, e mais 10 porções maiores. Ademais, o acusado confessou a prática delitiva, na fase policial e em juízo, e afirmou que passava por dificuldades financeiras. Como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

E a defesa não produziu qualquer prova que desacreditasse os depoimentos dos policiais civis.

Desse modo, seja pelos coerentes depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, bem como pela própria apreensão da droga, a quantidade encontrada, a confissão, o acondicionamento - tudo indica a traficância.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Na espécie, as condutas "trazer consigo" e "guardar" ficaram configuradas e se adequam perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, a jurisprudência: "(...) o tráfico de droga dispensa a prática de ato de comércio à sua configuração, pois é crime de perigo abstrato, o qual se consuma com a simples guarda e depósito de substância entorpecentes, afetando a saúde pública, que constitui o bem jurídico tutelado". (TJSP Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013).

E mais: "Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357).

E, conforme o tipo penal, a prática de qualquer dos núcleos do artigo 33 da Lei 11.343/06 para a sua caracterização, o que restou configurado no caso dos autos, pois o réu trazia consigo e guardava a droga. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ENTRADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCORRÊNCIA. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE UM DOS NÚCLEOS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar existência de eventual constrangimento ilegal. 2. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas", não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio (HC 298.618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 4/11/15). 3. O

crime de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Assim sendo, no caso em apreço, o delito se consumou com a mera conduta do paciente trazer consigo a droga consigo, sendo prescindível a entrega do entorpecente ao terceiro. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 316729 RS 2015/0033934-8, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016).

Ainda, no mesmo sentido: TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câ. Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Embora tenha o réu afirmado que trabalhava vendendo porções de comida em sua residência e que o valor apreendido foi emprestado pela sogra, nenhum mínimo indicativo foi trazido aos autos nesse sentido. Assim, pode-se concluir que o valor em dinheiro apreendido configura produto da venda de entorpecentes, pois não restou demonstrada sua origem lícita. Por este motivo, o valor apreendido deverá ser revertido ao FUNAD.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê como pena a privativa de liberdade de 05 a 15 anos de reclusão, e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, todas favoráveis ao réu, fixo a pena base em seu mínimo legal.

A despeito da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a pena permanece em seu patamar mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Presente a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o réu não ostenta antecedentes criminais (Enunciado 444 da Súmula do STJ), não há indícios de que integre organização criminoso ou se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem houve informações dos policiais civis nesse sentido, reduzo a pena em um sexto, e não ao máximo, dada a razoável quantidade de droga e seu poder vulnerante, o que perfaz o montante final de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Embora já tenha decidido de modo diverso, tendo em conta que a jurisprudência caminha no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado e por não ostentar maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Inviáveis, contudo, a substituição e a suspensão condicional da pena.

Considerando que ao réu respondeu ao processo em liberdade e ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada e de seu regime inicial de cumprimento, permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar Jean Carlo de Sousa, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III,

da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$952,00 apreendido em poder do réu.

Fica autorizada a destruição da droga apreendida.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA